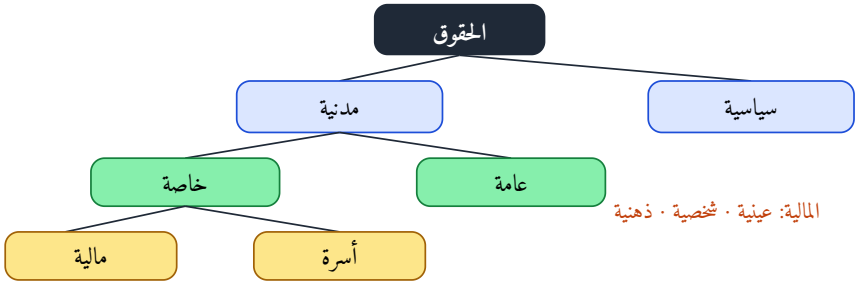
2 ثانوي · القانون · تسيير واقتصاد · الوحدة 2: نظرية الحق · الدرس 1

تعريف الحق وأنواعه

الهدف: أن تعرّف الحق وتميّزه عن القانون، وأن تصنّف الحقوق إلى سياسية ومدنية، والمدنية إلى عامة وخاصة.

الفكرة في سطرين: الحق مصلحة أو سلطة يقرّها القانون لشخص ويحميها. القانون هو القاعدة، والحق هو الأثر الذي تمنحه هذه القاعدة للأشخاص.



الشكل 1: شجرة تصنيف الحقوق.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الحق:** استئثار شخص بقيمة معينة (مصلحة أو سلطة) يقرّه القانون ويحميه.
2. **الحقوق السياسية:** تمنح للمواطن للمشاركة في حكم بلده، كالانتخاب والترشح، وتقتصر على المواطنين.
3. **الحقوق المدنية العامة** (حقوق الشخصية): تثبت لكل إنسان، كالحق في الحياة وسلامة الجسم والاسم والشرف.
4. **حقوق الأسرة:** تنشأ عن الانتماء إلى أسرة، كالنفقة والولاية والحضانة.
5. **الحقوق المالية:** تُقوَّم بالمال، وتنقسم إلى **عينية** (سلطة مباشرة على شيء: ملكية، أصلية أو تبعية كالرهن)، و**شخصية** (حق الدائنية: علاقة بين دائن ومدين)، و**ذهنية** (حق المؤلف والمخترع).
6. **الحق والقانون:** القانون مجموعة قواعد عامة ومجردة، أما الحق فيثبت لشخص معيّن تطبيقاً لهذه القواعد، ولا وجود لحق دون قانون يحميه بدعوى قضائية.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. أقرض أحمد صديقه مبلغاً من المال. **الحل:** لأحمد حق شخصي (حق دائنية) يطالب به المدين.
2. يملك تاجر محلاً يستغله ويبيعه. **الحل:** حق عيني أصلي (ملكية) يمارسه مباشرة على الشيء.
3. كاتبة نشرت رواية وتمنع نسخها دون إذنها. **الحل:** حق ذهني (حق المؤلف) له جانب مالي وجانب أدبي.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **الحق العيني** (على شيء) و**الحق الشخصي** (على شخص المدين).
- عدّ حقوق الشخصية حقوقاً مالية يجوز بيعها؛ هي لا تُقوَّم بالمال ولا يُتصرَّف فيها.
- الظن أن الأجنبي يتمتع بالحقوق السياسية كالمواطن.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الحق = مصلحة يحميها القانون.
- سياسية للمواطن، مدنية لكل إنسان.
- المدنية الخاصة: أسرة + مالية.
- المالية: عينية، شخصية، ذهنية.

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com